כ״ו בתמוז התשע״ח
9 ביולי 2018
חוזר ביטוח 2018-1-9
סיווג: נושאים כלליים

הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם - תיקון

מתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) וסעיף 40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, כפי שהוחל בסעיף 40(ח), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

בביקורות ובדיקות שנערכו בחברות הביטוח ובסוכנויות הביטוח ביחס לאופן יישום הוראות חוזר ביטוח 2015-1-27 ״הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם״ (21.12.2015) עלו נהגים הטעונים תיקון בקשר עם הליך הצירוף. חוזר זה בא לקבוע הוראות נוספות לעניין שיווק כתבי שירות, במטרה למנוע מצבים המקשים על המבוטח להשוות בין כתב שירות שנמכר על ידי חברת הביטוח ובין כתב שירות הנמכר על ידי גורם אחר ולהפחית את עלויות הביטוח.

2. הוראות

בחוזר 2015-1-27 ״הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם״ (14.12.2015) יבואו השינויים המסומנים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על חברות ביטוח וסוכני ביטוח.

ב. הוראות החוזר יחולו על כל ענפי הביטוח.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 באוקטובר 2018.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ט' בטבת התשע"ו
21 בדצמבר 2015
חוזר ביטוח 2015-1-27
סיווג: נושאים כלליים

נספח

הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם

מתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) וסעיף 40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**) כפי שהוחל בסעיף 40(ח), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

ביום 16 בדצמבר 2014 תוקן חוק הפיקוח על הביטוח[1], באופן שלפי סעיף 40 לחוק, כתב שירות הוא "**מסמך נלווה לפוליסת ביטוח הכולל תנאים למתן שירות למבוטח על ידי ספק שירות**". עוד נקבע בתיקון לחוק כי הוראות סעיף 40 לעניין הנהגת תכנית ביטוח, יחולו בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה ~~המפקח~~ הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן- **הממונה**) לעניין כתבי שירות.

מטרת חוזר זה, לקבוע כללים להנהגת כתבי שירות ולאופן שיווקם.

2. הנהגת כתב שירות

א. חברת ביטוח תהיה רשאית להנהיג כתב שירות אם כתב השירות מקיים את המבחנים וההוראות הבאים:

1) מבחנים להנהגת כתב שירות

א) שירות מכוח כתב שירות יינתן בשל מקרה ביטוח המצוין בתכנית הביטוח.
מבחן זה לא יחול לגבי כתבי השירות הבאים:

(1) כתב שירות המעניק שירותי דרך לרכב, שירות רכב חלופי או שירות תיקון שמשות;

(2) כתב שירות המעניק ייעוץ וליווי רפואי במרכז רפואי לצורך אבחון מצב רפואי או ייעוץ וליווי רפואי לאחר גילוי מחלה קשה או ייעוץ וליווי רפואי לאחר קביעת צורך בניתוח או ייעוץ וליווי רפואי במהלך אשפוז.

ב) מתקיים קשר ישיר בין השירות שניתן מכוח כתב השירות לבין תכנית הביטוח.

ג) כתב שירות לא יעניק שירות תחזוקה, שירות תקופתי, טיפול מניעה או תיקון מוצרים.

2) הוראות לגבי כתב שירות

א) כתב שירות או דף פרטי ביטוח יכללו את פרטי ספק השירות ופרטי ההתקשרות עמו באופן בולט וברור.

ב) חריגים בכתב שירות יצוינו באופן בולט וברור.

ג) ביטול כתב שירות יהיה בהתאם להוראות הרלוונטיות לתכנית הביטוח שאליה נלווה כתב השירות ולהוראות הדין.

ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) -

[1] חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(1) מבטח רשאי לכלול בכתב השירות תנאי המאפשר לו לבטל את כתב השירות לכלל מקבלי השירות במקרה של סיום התקשרות של המבטח עם ספק השירות, אם המבטח לא הגיע להסדר עם ספק שירות חלופי, ובכפוף לאישור ~~הפיקדון~~ הממונה.

(2) ביטול כתב שירות יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע ההודעה על הביטול, ומקבל השירות יהיה זכאי להחזר יחסי ממחיר כתב השירות ששילם.

ה) כתב שירות יכלול התחייבות של ספק השירות למקבל השירות לפיה -

(1) השירות הניתן על ידו יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות;

(2) תתקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוחות;

(3) השירות ניתן בפריסה גיאוגרפית נאותה.

ו) כתב שירות לא יכלול תנאי לתחולתו שניתן היה לברר את התקיימותו בשלב רכישת כתב השירות.

ב. הודעת חברת ביטוח על כוונתה להנהיג כתב שירות, בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח, תכלול התייחסות לעמידת כתב השירות במבחנים ובהוראות חוזר זה.

3. אחריות חברת הביטוח

חברת ביטוח תהיה אחראית על השירות הניתן במסגרת כתב שירות.

4. בחירה בין ספקי שירות

חברת ביטוח תאפשר למקבל השירות לבחור מבין שני ספקי שירות, לכל הפחות, ספק שירות אחד.

5. שיווק כתב שירות

א. הוראות כלליות בשיווק כתב שירות:

1) מחיר כתב שירות יוצג בנפרד ממחיר פוליסת הביטוח.

2) לא תותנה רכישת תכנית ביטוח ברכישת כתב שירות. לעניין זה "התניה" לרבות ביטול הנחה בגין פוליסת הביטוח או אי מתן אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות.

3) עמלות סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח, לא יושפעו ממכירת כתבי השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח.

ב. סוכן ביטוח יהיה רשאי לשווק כתב שירות ללא מעורבות חברת ביטוח, בתנאים הבאים:

1) עמידה בהוראות סעיף קטן (א).

2) בידי ספק השירות, פוליסת ביטוח או פיקדון. גבול האחריות בפוליסת הביטוח או הפיקדון, יהיו בשיעור של 5% לפחות מגובה הכנסתו השנתית של ספק השירות, ויהיו מיועדים לפצות את מקבל השירות במקרה שבו ספק השירות אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו לספק שירות[2]. האמור בפסקה זו לא יחול במקרה בו מחיר כתב השירות ניגבה בפרמיה חודשית.

3) האחריות על השירות חלה על ספק השירות, לרבות במקום שבו השירות בוצע בפועל על ידי ספקי משנה.

[2] הפיקדון יופקד אצל נאמן שיהיה אחראי לפצות את מקבל השירות במקרה שהספק אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

4) כתב השירות עומד במבחנים ובהוראות המפורטים בסעיף 2(א) לעיל. לעניין סעיף 2(א)(1)(ב), קיים קשר ישיר בין השירות שניתן מכוח כתב השירות לבין פוליסת ביטוח שקיימת בידי מקבל השירות.

5) כתב השירות כולל גילוי בולט בכותרתו לפיו כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות שניתן בו תחול על ספק השירות.

6) כתב השירות מפרט, בין היתר, את פרטי חברת הביטוח או הפיקדון כאמור בפסקה (2).

7) תנאי כתב השירות לא פחותים מתנאי כתב שירות המשווק על ידי סוכן הביטוח, עם מעורבות חברת ביטוח.

8) <u>סוכן ביטוח יציג בפני המבוטח את כתב השירות המשווק על ידי חברת הביטוח ממנה נרכשה פוליסת הביטוח ואת ההבדלים שבין כתבי השירות, לרבות לעניין תנאי השירות והמחיר ויתעד פעולה זו.</u>

6. תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על חברות ביטוח וסוכני ביטוח.

ב. הוראות החוזר יחולו על כל ענפי הביטוח.

ג. על אף האמור בסעיף קטן (ב) - הוראות סעיף 4 ~~לחוזר~~ לא יחולו לגבי ביטוח מפני תאונות אישיות ולגבי ביטוח מפני מחלות ואשפוז.

7. תחילה

א. תחילתו של חוזר זה ביום 30 ביוני 2016 (להלן - **יום התחילה**) והוא יחול על כתבי שירות שישווקו או שיחודשו לאחר יום התחילה. לעניין זה, "כתבי שירות שיחודשו" - לרבות כתבי שירות המתחדשים מאליהם מדי שנה.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), החל מיום התחילה ועד ליום 31 למאי 2017 יראו כאילו בסופו של סעיף 4 נאמר "ואם קיימים רק שני ספקי שירות בתחום שירות מסוים, רשאי ~~המפקח~~ <u>הממונה</u> לאשר לחברת ביטוח שלא לאפשר למבוטח אפשרות בחירה".

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

כללי

במסגרת חוזר זה מתווספות הוראות לחוזר 2015-1-27 "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" (21.12.2015) (להלן-**החוזר**) בעניין שיווק כתבי שירות שמטרתם למנוע מצבים המקשים על המבוטח להשוות בין כתב שירות שנמכר על ידי חברת הביטוח ובין כתב שירות הנמכר על ידי גורם אחר, וזאת במטרה להפחית את עלויות הביטוח.

מביקורות שנערכו עלה כי חלק מחברות הביטוח מפרשות את החוזר באופן מצומצם, כך שעדיין לא מתאפשרת באופן מלא רכישה של פוליסות ביטוח ללא כתבי השירות המשווקים על ידי חברות הביטוח.

ביום 2 באוגוסט 2017 פורסמה עמדת הממונה "ממצאי בדיקה בנושא הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם - טיוטה". כיוון שהוחלט לתקן את החוזר במטרה לקבוע בו הוראות חדשות כמפורט להלן, ההוראות שפורסמו בטיוטת עמדת הממונה משולבות באופן של תיקון חוזר.

לסעיף 5(א)(2)

יובהר כי אי מתן אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות תחשב התניה אסורה, כך למעשה כתב שירות לא יהווה חלק אינטגרלי מכל פוליסת ביטוח. זאת לאור ביקורות שנערכו במסגרתן עלו מקרים שנקבעו מסלולי פוליסה מסוימים בהם לא ניתן לבטל את כתבי השירות, בטענה כי מדובר במסלולים לקבוצה בעלת מאפיינים מיוחדים, כגון מבוטחים בסיכון נמוך. על כן הובהר כי גם בפוליסות מסוג זה, תהיה בידי המבוטחים האפשרות לרכוש את פוליסת הביטוח ללא כתבי השירות הנלווים שמציעה חברת הביטוח, מתוך הבנה שאין שינוי בסיכון הנרכש כתוצאה מאי רכישת כתב שירות.

עוד נקבע כי הנחה הניתנת בגין פוליסת הביטוח לא תושפע מרכישת כתבי שירות המשווק על ידי חברת הביטוח וזאת על מנת למנוע מצב בו חברת הביטוח מבטלת הנחה שניתנה במקרה שבו בוחר המבוטח לרכוש את הפוליסה ללא כתב השירות של חברת הביטוח.

לסעיף 5(א)(3)

מביקורות שנערכו וכן מפניות ציבור שהתקבלו ברשות שוק ההון עלה כי חברות הביטוח מתנות את גובה העמלה לסוכן הביטוח המשולמת בגין מכירת הפוליסה, במכירת כתב שירות יחד עם הפוליסה (ככל שלא נמכר כתב השירות של החברה מופחתת העמלה בגין הפוליסה). פרקטיקה זו מעודדת למעשה את הסוכן למכור למועמד לביטוח מוצר ספציפי שלא בהכרח בטובתו. על כן נקבע כי עמלות סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח, לא יושפעו ממכירת כתבי השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח. דהיינו, כי העמלות הניתנות לסוכן בגין מכירת כל אחד מהמוצרים לא יהיו תלויות זו בזו.

לסעיף 5(א)(8)

סוכן ביטוח מחויב להציג בפני המבוטח בצמוד לכתב השירות החיצוני את כתב השירות המקביל אשר משווק על ידי חברת הביטוח זאת במטרה לסייע למבוטח בביצוע החלטה מושכלת בעת בחירת כתב השירות המבוססת הן על מחיר המוצר והן על התנאים הקבועים בו. עוד מחויב סוכן ביטוח לתעד פעולה זו בכדי לאפשר בקרה יעילה ואפקטיבית ביחס לעמידתו בהוראת הסעיף.

לסעיף 3

התיקון, כמו הוראות החוזר בכללותן, יחול על כל חברות ביטוח, כל סוכני ביטוח ועל כל ענפי הביטוח.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לסעיף 4

תחילתו של תיקון זה שלושה חודשים מיום פרסומו על מנת לאפשר לחברות הביטוח להיערך באופן נאות לתיקונים אלו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon